

ยึดรถยนต์ไว้ด้วยตนเอง รวมทั้งไม่ได้ร่วมเป็นพนักงานสอบสวนและไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธการคืนรถยนต์ของกลางด้วย จึงมิใช่กรณีให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องแนะนำหรือสั่งการให้แก้ไขการกระทำดังกล่าวในฐานะผู้บังคับบัญชา ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่เป็นการประวิงเวลาหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ของกลาง นอกจากนี้ การดูแลของกลางก็มีเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ (ฝ่ายสืบสวนสอบสวน) สถานีตำรวจภูธรคูคต และเป็นผู้บังคับบัญชาของร้อยตำรวจเอก ต. พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคูคต และสืบตำรวจตรี อ. เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรคูคต ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ สืบตำรวจตรี อ. ได้จับกุมนาย ส. ผู้ขับขีรถยนต์บรรทุกหกล้อของบริษัท ท. และได้ยึดรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าว รวมถึงใบประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่มีการแก้ไขข้อความจำนวน ๒ ฉบับ ไว้เป็นของกลาง แล้วส่งให้ร้อยตำรวจเอก ต. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมา เมื่อบริษัท ท. ขอให้คืนรถยนต์บรรทุกดังกล่าว ร้อยตำรวจเอก ต. ปฏิเสธเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่ามีการแก้ไขเลขหมายประจำเครื่องยนต์และเลขหมายประจำตัวถังรถยนต์หรือไม่ ซึ่งต่อมาผลตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าไม่พบการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ของกลาง จากนั้น บริษัท ท. ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอหาละเมิดต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เนื่องจากการยึดรถยนต์ทำให้ขาดรายได้ โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาว่า ร้อยตำรวจเอก ต. ไม่มีอำนาจยึดรถยนต์ของกลางไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระเงินให้แก่โจทก์ จำนวน ๑๗๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา จำนวน ๒๔๗,๒๙๔.๕๒ บาท ให้แก่บริษัท ท. แล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานเดียวกัน แต่ไม่ได้ควบคุมตรวจสอบพนักงานสอบสวนในความปกครอง จึงต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย และมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๔๙,๔๕๘.๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งยกอุทธรณ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจเอก ต. ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน ไม่ได้เป็นผู้ที่รับเรื่องกล่าวหาและยึดรถยนต์บรรทุกไว้ด้วยตนเอง และไม่ได้ร่วมเป็นพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธการคืนรถยนต์บรรทุกของกลางด้วย ประกอบกับการที่ร้อยตำรวจเอก ต. ยึดรถยนต์ของกลาง เกิดจากเหตุที่นาย ส. ขับขีรถยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่พกพาใบอนุญาตขับขีรถยนต์ และมีเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจมีการปลอมเอกสารประกันภัยรถยนต์ จึงมิใช่กรณีให้เห็นได้



อย่างชัดเจนว่า ร้อยตำรวจเอก ต. ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องแนะนำหรือสั่งการให้แก้ไขการกระทำดังกล่าวในฐานะผู้บังคับบัญชา ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่เป็นการประวิงเวลาหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ของกลางแก่บริษัท ท. นอกจากนี้ การดูแลของกลางเป็นหน้าที่ของสารวัตรประจำสถานีตำรวจภูธรคุมตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บรักษาของกลาง มิใช่หน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง รวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องเป็นจำเลย และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิด จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท ท. ซึ่งจะก่อให้เกิดสิทธิแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๕๗/๒๕๖๘)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้เสียหาย หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความดังกล่าวแล้ว แม้ต่อมาจะได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ก็เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเดิมเท่านั้น หาได้มีผลเป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งเดิมไม่

ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ลงนามในบันทึกขออนุมัติเงินบำเหน็จปกติและหรือเงินบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง กรณีนาย จ. ลูกจ้างประจำ สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ เสียชีวิต โดยนาง ร. ภรรยา และนาย อ. บุตรของนาย จ. ได้ยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้างและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบคำขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ก่อนพิจารณาลงนามในบันทึกขออนุมัติดังกล่าว เพื่อจัดส่งแบบขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้างและเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ให้กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณานุมัติจ่ายเงิน แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จลูกจ้างของนาย จ. ให้รอบคอบ เป็นเหตุให้นาย ศ. ซึ่งเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอดของนาย จ. อีกคนหนึ่ง ไม่ได้เงินบำเหน็จลูกจ้างของนาย จ. ตามสิทธิ ทั้งที่ปรากฏพยานเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงว่านาย ศ. เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย จ. รวมอยู่



ในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้างแล้ว แม้นาย ศ. จะไม่ได้ลงชื่อในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จดังกล่าว แต่ความเป็นทายาทโดยธรรมของนาย จ. ก็มีได้เสียไป พุทธการณดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้นาย ศ. ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อนาย ศ. ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบในมูลละเมิดดังกล่าว ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนให้กรมทรัพยากรน้ำจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน ๑๖๕,๓๗๓.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นาย ศ. โดยกรมทรัพยากรน้ำได้นำเงินจำนวน ๓๐๓,๕๒๘.๙๑ บาท ไปวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อศาลแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรมทรัพยากรน้ำจึงได้รับความเสียหายในวันดังกล่าวและชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้ใช้ให้แก่ นาย ศ. โดยเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้เงินคืนภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยอายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยกรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ แล้วเห็นว่า ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติแก่ทายาทของนาย จ. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอในชั้นตอนสุดท้าย ซึ่งหากได้ตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ ย่อมจะรู้ว่าทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จของนาย จ. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้มีแต่เพียงนาง ร. และนาย อ. เท่านั้น แต่ยังมีนาย ศ. ซึ่งเป็นบิดาของนาย จ. อีกรายด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยการส่งเรื่องกลับไปให้กรมทรัพยากรน้ำแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงถือได้ว่าการสั่งจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างรายนาย จ. อันเป็นการละเมิดต่อนาย ศ. นั้น เป็นผลจากความผิดหรือความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งต้องหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วยตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายราย จึงสมควรกำหนดสัดส่วนแห่งความรับผิดให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และเป็นผู้ลงนามในบันทึกขออนุมัติ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน โดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนความเสียหาย กรมทรัพยากรน้ำจึงมีสิทธิไล่เบี้ย



จากผู้ฟ้องคดีในเงินจำนวน ๑๖๕,๓๗๓.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษา คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๗๑,๙๙๔.๘๑ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๒๓๗,๓๖๘.๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมทรัพยากรน้ำเป็นเงินจำนวน ๒๓,๗๓๖.๘๑ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๙,๙๕๖.๓๔ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ แต่ต่อมาภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๗,๔๗๕.๗๔ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ก็ตาม แต่คำสั่งดังกล่าวมีผลในทางกฎหมายเป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น หาได้มีผลเป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งเดิมไม่ จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๓,๗๓๖.๘๑ บาท คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๒๓,๗๓๖.๘๑ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๒๓,๗๓๖.๘๑ บาท โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งคดีอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๗/๒๕๖๘)

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนำพยานหลักฐานและสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ทำการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ในฐานะพยานเท่านั้น มาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยมิได้ทำการสอบสวนใหม่และมิได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ระมัดระวัง ในการจัดเก็บและดูแลรักษาพัสดุของทางราชการ เป็นเหตุให้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสูญหายไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวม ๑๒ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำ โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำ นำชี้สถานที่ และแสดง พยานหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏตามบันทึกฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หลังจากนั้น คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ว่า ททรัพย์สินที่สูญหายไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวและได้รายงานต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ส่วนวนการสอบสวนที่ส่งให้พิจารณา เป็นส่วนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง มิใช่ส่วนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจาก การกระทำของเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้ทำการสอบสวนโดยนำพยานหลักฐานและส่วนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มาเป็นส่วนหนึ่ง ของส่วนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก ๒ ราย แต่ในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในฐานะพยานแล้วนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมิได้ทำการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีใหม่ และมีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน อย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สำนักงาน ก.พ. เป็นเงินจำนวน ๔๔,๑๕๘.๗๑ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยก่อนที่จะมีคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีการรับฟัง คู่กรณี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ และเป็นธรรมแต่อย่างใด ซึ่งหลักการรับฟังคู่กรณีเป็นหลักการที่สำคัญในขั้นตอนการพิจารณา ทางปกครอง เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น คำสั่ง



ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่สำนักงาน ก.พ. เป็นเงินจำนวน ๔๔,๑๕๘.๗๑ บาท จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๕๐/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

หนังสือของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยยังไม่มีการหักมูลค่าการจัดซื้อเพื่อให้ทราบถึงจำนวนความเสียหายที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าใด และไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ รวมถึงไม่แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงมิใช่การออกคำสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ต่อมาหน่วยงานของรัฐจะมีคำสั่งตามกฎหมายดังกล่าว แต่เมื่อเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่เมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินคนละ ๙๗๙,๙๗๑ บาท กรณีกล่าวหาว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และผู้อำนวยการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณา แม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้อำนวยการฯ ลงนามเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบในวันใด แต่ก็พอถือได้ว่าผู้อำนวยการฯ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๐ มิถุนายน



๒๕๕๑ ตามที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังทราบ การที่ผู้อำนวยการฯ มีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ซึ่งเป็นแต่เพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น ยังไม่ดำเนินการหักมูลค่าการจัดซื้อเพื่อให้ทราบถึงจำนวนความเสียหายที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าใด และไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระ รวมถึงไม่แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมิใช่การออกคำสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนคนละ ๙๗๙,๙๗๑ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ระบุจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระ รวมถึงแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และการที่ผู้อำนวยการฯ มีคำสั่งลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ แก้ไขคำสั่งลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่มีความคลาดเคลื่อนในส่วนของจำนวนค่าเสียหาย โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายที่แท้จริง จำนวน ๔,๐๘๕,๖๔๑ บาท เป็นเงินทั้งสิ้นคนละ ๘๑๗,๑๓๘.๒๐ บาท ย่อมเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๙-๑๒๐๐/๒๕๖๗)

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ผู้รับจ้างใช้วัสดุในการก่อสร้างถนนที่ไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดในสัญญาหลายประการ ความหนาของทรายรองพื้นทางและความหนาของคอนกรีตบางจุดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบถึงการกระทำดังกล่าว แต่ไม่สั่งการให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานใช้อำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง กลับสั่งการให้เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างเต็มจำนวน กรณีจึงเป็นการจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่การจัดทำบริการสาธารณะในการก่อสร้างถนน อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จำนวน ๑,๙๐๔,๕๙๓ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงสั่งการให้มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมาหลังจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ได้ทำงานจ้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วแต่กรรมการตรวจการจ้างแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คุณลักษณะของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามรูปแบบแปลนที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้าง จึงไม่อาจตรวจรับงานจ้างได้ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ทราบถึงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปายการละเอียดที่กำหนดในสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานใช้อำนาจตามข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับสั่งการให้เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างเต็มจำนวน โดยอ้างผลการทดสอบคุณภาพวัสดุงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ตาก ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าวัสดุที่ส่งไปทำการทดสอบมิใช่วัสดุอย่างเดียวกันกับวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และผลการทดสอบนั้นมีอยู่ก่อนที่จะมีการโต้แย้งของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามแบบรูปายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และไม่ลงชื่อตรวจรับงานจ้าง อันแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มั่นใจในผลการทดสอบคุณภาพวัสดุงานก่อสร้างดังกล่าว อีกทั้ง ผลการทดสอบดังกล่าวขัดแย้งกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้ทำการขุดเจาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ความหนาของทรายรองพื้นทางและถนนคอนกรีตบางจุดไม่ได้ขนาดตามแบบรูปายการที่กำหนด และถนนบางจุดมีรอยแตกร้าว อันเป็นการจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่การจัดทำบริการสาธารณะในการก่อสร้างถนน และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้



สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดและคำนวณราคาของวัสดุและการก่อสร้างถนนตามข้อกำหนดในสัญญากับใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอแล้วสามารถคำนวณมูลค่าการก่อสร้างที่แท้จริงได้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๘,๔๖๘.๓๕ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๑,๙๐๔,๕๙๓ บาท จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเสียหายจากการชำระค่าจ้างเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริง คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๖,๑๒๔.๖๕ บาท ส่วนค่าเสียหายในส่วนของการสร้างความมั่นคงแข็งแรงของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ลดลง เนื่องจากความหนาของคอนกรีตและการใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนดในสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี นับแต่วันส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขงานจ้างที่ชำรุดบกพร่อง ประกอบกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าเกิดความชำรุดเสียหายร้ายแรง โดยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนดังกล่าวกรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวเกิดความเสียหายในลักษณะที่เสียหายจนไม่อาจใช้งานได้ทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว เห็นควรกำหนดค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง คิดเป็นเงินจำนวน ๑๙๐,๖๕๐ บาท เมื่อรวมกับความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเสียหายจากการชำระค่าจ้างเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงเป็นเงินจำนวน ๒๕๖,๑๒๔.๖๕ บาท ความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีจึงคิดเป็นเงินจำนวน ๔๔๖,๗๗๔.๖๕ บาท ค่าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๔๔๖,๗๗๔.๖๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๙/๒๕๖๗)

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานการเงินและบัญชีมอบรหัสผ่านทั้งสามรหัส กล่าวคือ รหัส L รหัส E และรหัส R ให้แก่นางสาว น. (พนักงานจ้างเหมา) ดำเนินการในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ได้เองทุกขั้นตอนเป็นการฝ่าฝืนแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว. ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเพียงแต่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้วยการสอบถามด้วยวาจาเท่านั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีขาดความเอาใจใส่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายใน Web Report ดังนั้น การที่นางสาว น. ทำหลักฐานการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จและแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายแล้วโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยทุจริต จึงเป็นผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีมอบรหัสผ่านทั้งสามรหัสให้นางสาว น. การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายจำนวน ๒,๓๐๗,๘๗๓.๙๘ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ปลอมยักยอกนางสาว น. ผู้ได้บังคับบัญชา ทำการทุจริตทางการเงิน ทำให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๘๕๖,๔๕๖.๖๔ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว. ๑๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ สำหรับการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS นั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกโดยใช้รหัส L และให้ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายก่อนส่งคำขอเบิกเงินตรวจสอบความถูกต้องเพื่อไม่ให้ข้อมูลสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีกโดยใช้รหัส E และทุกสิ้นวันให้มีการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและรายงานข้อมูลบัญชีผ่าน Web Report โดยใช้รหัส R โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS มีหน้าที่รับผิดชอบในการถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) ประเภท P ๓ และเป็นผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการนำส่งข้อมูลระบบ Excel Loader ทั้งรหัส L ซึ่งเป็นรหัสเปิดข้อมูลเข้าสู่ระบบ Excel Loader รหัส E ซึ่งเป็นรหัส Zip File และรหัส R ซึ่งเป็นรหัสเรียกรายงานจาก Web Report แม้การมอบหมายงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจะเป็นกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีทราบรหัสผ่านเพียงผู้เดียวและสามารถดำเนินการได้เองทุกขั้นตอน ซึ่งขัดกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว. ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวก็ได้เป็นผลโดยตรงอันเป็นเหตุให้นางสาว น. กระทำการทุจริตโดยการแก้ไขตัวเลขทางการเงินแล้วโอนเงินของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เข้าบัญชีตนเอง หากแต่การกระทำโดยทุจริตของนางสาว น. เป็นผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีมอบรหัสผ่านทั้งสามรหัส กล่าวคือ รหัส L รหัส E และรหัส R ให้นางสาว น. ดำเนินการในระบบ GFMIS ได้เองทุกขั้นตอน การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว. ๑๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว. ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม และเป็นเหตุให้นางสาว น. พนักงานจ้างเหมางานการเงินและบัญชี สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขทางการเงินให้ตรงกับยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ติดตามสอบถามด้วยวาจาเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานการเงินและบัญชีขาดความเอาใจใส่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายงาน



การเบิกจ่ายใน Web Report ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานการเงินและบัญชีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เป็นเหตุให้นางสาว น. อาศัยช่องทางดังกล่าวทำหลักฐานการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จและแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายแล้วโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยทุจริต และได้กระทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีงบประมาณ พฤติการณ์ดังกล่าวแม้จะมีได้เกิดจากความจงใจของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี นางสาว น. ได้โอนเงินของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เข้าบัญชีตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ รวมจำนวน ๔๙ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๓,๖๑๔,๑๗๑.๖๔ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเงินจำนวน ๓,๖๑๔,๑๗๑.๖๔ บาท อย่างไรก็ตาม ในขณะเกิดเหตุทุจริตนั้นเป็นระยะแรกของการปรับเปลี่ยนระบบ GFMS แทนระบบการเบิกจ่ายแบบเดิมและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องมอบหมายให้นางสาว น. พนักงานจ้างเหมา ทำหน้าที่ในการทำรายการระบบ GFMS แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในช่วงแรกก็มิได้มีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้ระบบดังกล่าวในช่วงแรกยังมีข้อบกพร่อง โดยปรากฏการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เข้าเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทราบถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านดังกล่าวแล้ว แต่ก็ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันการทุจริตแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของนางสาว น. ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ในกรณีนี้จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานออกในอัตราร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายทั้งหมดจำนวน ๓,๖๑๔,๑๗๑.๖๔ บาท คงเหลือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๑,๔๔๕,๖๖๘.๖๖ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริต เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๔๔๕,๖๖๘.๖๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๘๖๗,๔๐๑.๑๙ บาท ซึ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนของตนในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชีเท่านั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๓๖/๒๕๖๗)



การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กษช. สามารถแยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การดำเนินการในส่วนของนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก และส่วนที่สอง การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก สำหรับส่วนที่หนึ่ง การดำเนินการในส่วนของนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น การพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติ การระงับ ยุติ หรือตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่อาจมีผลกระทบต่องบประมาณของแผ่นดิน ย่อมเป็นการกระทำที่ใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มิใช่สถานะของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีส่วนที่ต้องรับผิดทางละเมิดต่อกระทรวงการคลังจากการดำเนินการในส่วนที่หนึ่งนี้แต่อย่างใด แต่สำหรับส่วนที่สอง การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำการเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล อันเป็นการกระทำทางปกครองที่แยกออกจาก การดำเนินการในส่วนของนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงอยู่ในสถานะเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กษช. ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกว่ามีปัญหาการทุจริตทุกขั้นตอน ทั้งนี้ จากข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมตรวจสอบการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการว่ามีปัญหาการทุจริตหรือไม่ และรายงานให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คำนึงถึงข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของ สตง. และสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด แต่กลับปล่อยให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ยังคงดำเนินการต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยปล่อยละเลยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริต เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการกระทำการทุจริตได้โดยง่าย อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อกระทรวงการคลังให้ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความเสียหายจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๕๘๖,๓๖๕,๑๔๑.๑๗ บาท เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นใน ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือก และขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ซึ่งความเสียหายในขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนั้น เป็นความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่



ในระดับปฏิบัติการ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กชข. รวมทั้ง คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งขึ้นได้มีการออกมาตรการเพื่อป้องกัน ความเสียหายในระดับหนึ่งแล้ว แม้จะฟังได้ว่ามาตรการที่กำหนดขึ้นยังไม่เพียงพอที่จะ ป้องกันปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการได้อย่างเพียงพอก็ตาม แต่พฤติการณ์ แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ถึงขนาดเป็นความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่จะทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม ทดแทนจากการกระทำดังกล่าว แต่สำหรับขั้นตอนการระบายนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการทุจริตที่เกิดขึ้นในโครงการ รับจำนำข้าวเปลือก โดยวิธีขายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก ย่อมเล็งเห็นได้ว่า การดำเนินโครงการ ดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นชัดเจนแล้ว จึงควรที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงและรายละเอียด ที่ปรากฏตามหนังสือทักท้วงและติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการในขั้นตอนการระบายนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ความใส่ใจ ในการติดตามแก้ปัญหาตามอำนาจหน้าที่ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดแก่งบประมาณของแผ่นดินอย่างร้ายแรงได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ละเว้น เพิกเฉย หรือละเลย ไม่ติดตามหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบให้ได้ทราบ ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพื่อกำหนดมาตรการในการดำเนินการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเจ้าหน้าที่ในระดับ ปฏิบัติการมิให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้มีปัญหา การระบายนายกรัฐมนตรีไม่ทัน ต้องเก็บรักษาข้าวในคลังเป็นเวลานานจนข้าวเสื่อมคุณภาพและสูญเสีย พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) มีคำสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเป็นเงิน ๓๕,๗๑๗,๒๗๓,๐๒๘.๒๓ บาท แก่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙) ดำเนินการบังคับคดีโดยยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งดังกล่าว กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ



(ประธาน กขช.) ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๗๘,๕๘๖,๓๖๕,๑๔๑.๑๗ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า คำสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นสามีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เพื่อขอหุ้นส่วนในทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในฐานะเจ้าของรวม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีสิทธิร้องขอหุ้นส่วนในทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือที่ปฏิเสธคำร้องขอหุ้นส่วนดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายของทรัพย์สินในแต่ละรายการที่ทำการขายทอดตลาดได้ เพื่อหุ้นส่วนให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าของรวมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ต่อไป

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กขช. สามารถแยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การดำเนินการในส่วนของนโยบายของรัฐบาล ส่วนที่สอง การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก โดยการใช้อำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่แยกออกจากนโยบายและเป็นการกระทำทางปกครอง

สำหรับส่วนที่หนึ่ง การดำเนินการในส่วนของนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก นั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกไว้เป็นนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ประกอบกับได้มีการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว กรณีย่อมเป็นผลให้คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องผูกพันโดยมีสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในส่วนนี้ จึงเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว คือ คณะรัฐมนตรี มิใช่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยลำพังแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติยกเลิกระงับยับยั้งการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรี คงมีหน้าที่แต่เพียงให้มีการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติต่อไปว่าจะยกเลิกหรือระงับยับยั้ง



การดำเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยลำพังไม่อาจมีอำนาจสั่งยกเลิกหรือระงับยับยั้งการดำเนินโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติได้ จึงเห็นได้ว่าการกระทำในการดำเนินการในส่วนของนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๗๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ การระงับ ยุติ หรือตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่อาจมีผลกระทบต่องบประมาณของแผ่นดิน ย่อมเป็นการกระทำที่ใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญมิใช่สถานะของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ประกอบกับการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในฐานะต้องดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรีและผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตนในการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ย่อมถูกควบคุมตรวจสอบโดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงไม่มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จากการดำเนินการในส่วนของนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกแต่อย่างใด

สำหรับส่วนที่สอง การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก นั้น ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำการเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล อันเป็นการกระทำทางปกครองที่แยกออกจากการดำเนินการในส่วนของนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงอยู่ในสถานะเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ (๒) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๕ (๓) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (๔) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ และเพื่อให้การจัดการข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบ และมีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง กชช. ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ ต่อมา ในระหว่างดำเนินโครงการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีข้อเสนอแนะเป็นหนังสือต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลายฉบับ สอดคล้องต้องกันโดยสรุปว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดความสูญเสียงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมาก มีการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นในหลายขั้นตอน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลแล้วถึง ๑๐ คณะ แต่ก็ไม่ได้ติดตามให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการดำเนินการให้ทราบว่ามีปัญหาในการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินการ



โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งกระทู้ถามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และมีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กษช. ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกกว่ามีปัญหาการทุจริตทุกขั้นตอน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้สั่งการให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมตรวจสอบการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการว่ามีปัญหาการทุจริตหรือไม่ และรายงานให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะของ สตง. และสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด แต่กลับปล่อยให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ยังคงดำเนินการต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยปละละเลยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตจึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการกระทำการทุจริตได้โดยง่าย อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ความเสียหายจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๕๘๖,๓๖๕,๑๔๑.๑๗ บาท เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นใน ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือก ได้แก่ (๑) การตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (๒) การนำข้าวเปลือกไปจำนำและเก็บรักษาข้าวเปลือก (๓) การสีแปรสภาพข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวสาร และขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ซึ่งความเสียหายในขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนั้น เป็นความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กษช. รวมทั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกได้มีการออกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายในระดับหนึ่งแล้ว แม้จะฟังได้ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการได้อย่างเพียงพอก็ตาม แต่พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ถึงขนาดเป็นความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตในขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

ส่วนความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธาน กษช. มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก โดยการวางมาตรการ



แก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นของการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกแล้ว แต่ไม่ได้มีการติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะในการติดตามดูแลหรือตรวจสอบการทุจริตการระบายข้าวตามสัญญาซื้อขาย การระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ความใส่ใจในการติดตามแก้ปัญหตามอำนาจหน้าที่ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดแก่งบประมาณของแผ่นดินอย่างร้ายแรงได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธาน กษช. ได้เข้าร่วมประชุม กษช. เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้รองประธาน กษช. ดำเนินการเป็นประธาน กษช. ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธาน กษช. มีหน้าที่ติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งโดยวิธีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเล็งเห็นได้ว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในกรณีดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นชัดเจนแล้ว จึงควรที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏตามหนังสือทักท้วงของหน่วยตรวจสอบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นตามที่ได้รับรายงานหรือไม่ หรือติดตามดูแลการดำเนินโครงการการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) อย่างใส่ใจ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คำนึงถึงข้อทักท้วงและข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงาน ป.ป.ช. กลับละเว้น เพิกเฉย หรือละเลย ไม่ติดตามหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่หน่วยตรวจสอบแจ้งให้ทราบ เพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการในการดำเนินการป้องกันปัญหาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายจนเกิดการทุจริตขึ้นมาในขั้นตอนการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ส่งผลให้มีปัญหาการระบายข้าวไม่ทัน ต้องเก็บรักษาข้าวในคลังเป็นเวลานานจนข้าวเสื่อมคุณภาพและสูญเสียพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

สำหรับจำนวนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวโดยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ที่มีการแอบอ้างนำบริษัท ก. และบริษัท ห. เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวในราคาต่ำกว่าราคาตลาด แล้วมีการหาประโยชน์ที่ทับซ้อนโดยทุจริตในส่วนต่างจากราคาข้าวตามสัญญาซื้อขาย จำนวน ๔ ฉบับ โดยอาจแบ่งแยกความเสียหายออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่ ๑ เป็นความเสียหายจากราคาขายตามสัญญาโดยนำมูลค่าข้าวที่ตกลงขายตามสัญญามาเปรียบเทียบกับมูลค่าข้าวหลังหักค่าเสื่อมสภาพข้าว ณ วันที่ทำสัญญา (ราคาข้าวเฉลี่ยระหว่างราคาข้าวภายในประเทศของกรมการค้าภายในกับราคาของสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ วันที่ทำสัญญา) ผลต่างมูลค่าข้าวจะเป็นค่าเสียหายจำนวน ๒๐,๐๑๔,๒๘๔,๑๑๓.๑๖ บาท สำหรับกรณีที่ ๒ เป็นความเสียหายจากการชำระ



ราคาข้าวตามสัญญาน้อยกว่ามูลค่าข้าวที่มีการรับมอบจริง โดยพิจารณาจากมูลค่าที่มีการชำระราคาตามปริมาณข้าวที่รับมอบจริง นำมาหักออกจากมูลค่าที่ต้องชำระตามปริมาณข้าวที่รับมอบแต่ละชนิดคูณด้วยราคาของแต่ละชนิดข้าวที่ตกลงขายตามสัญญา คิดเป็นค่าเสียหายในกรณีที่ ๒ จำนวน ๔๓,๔๓๙,๖๔๘.๕๐ บาท เมื่อความเสียหายในกรณีนี้เป็นผลโดยตรงมาจากการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดยเกิดจากผลต่างของมูลค่าข้าวตามกรณีที่ ๑ และจากความเสียหาย อันเนื่องจากการได้รับชำระราคาข้าวตามสัญญาน้อยกว่ามูลค่าข้าวที่มีการรับมอบจริงในกรณีที่ ๒ ประกอบกัน ดังนั้น มูลค่าความเสียหายจากการกระทำละเมิดกรณีทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) รวมทั้งสองกรณี จึงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑.๖๖ บาท (๒๐,๐๑๔,๒๘๔,๑๑๓.๑๖ บาท + ๔๓,๔๓๙,๖๔๘.๕๐ บาท)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบปัญหากรณีการทุจริตในการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนโยบายนโยบายรับจำนำข้าวไปดำเนินการปฏิบัติ รวมถึงผลกระทบต่อบประมาณแผ่นดินและการทุจริตในหลายโอกาสด้วยกัน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย วางมาตรการโครงการที่อนุมัติไปแล้ว ทั้งมีอำนาจสั่งการข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการกำกับดูแล การระงับยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และในฐานะประธาน กษช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก กลับไม่ดำเนินการตรวจสอบติดตาม หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบให้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่หน่วยตรวจสอบแจ้งให้ทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป แล้วรอรายงานจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เมื่อได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีการทุจริต ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็เชื่อรายงานดังกล่าวทั้งที่แตกต่างจากผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าความเสียหายจากการกระทำละเมิดในกรณีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และโดยที่ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้เจ้าหน้าที่และเอกชนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีการขายข้าวที่รัฐรับจำนำมาจากเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกให้แก่เอกชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศและเกิดผลกระทบต่อบประมาณแผ่นดินเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นจำนวนเงินถึง ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑.๖๖ บาท ดังนั้น เมื่อได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ



และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดในกรณีดังกล่าว ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยที่ความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายคน และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กษช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ทั้งมีอำนาจตามกฎหมายในการระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการทุจริต ในขั้นตอนการระบายข้าว แต่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงสมควรกำหนดสัดส่วนความรับผิด ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยให้รับผิดในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑.๖๖ บาท คิดเป็นเงิน ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบจำนวน ๑๐,๐๒๘,๘๖๑,๘๘๐.๘๓ บาท ดังนั้น คำสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เกินกว่าจำนวน ๑๐,๐๒๘,๘๖๑,๘๘๐.๘๓ บาท จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๐,๐๒๘,๘๖๑,๘๘๐.๘๓ บาท และเพิกถอนคำสั่ง ประกาศ และการดำเนินการใด ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ในการยึดอายัดทรัพย์สิน ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินการขายทอดตลาด อันเป็นการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครอง ที่สืบเนื่องจากคำสั่งกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าว

สำหรับการดำเนินการบังคับคดีโดยการยึด อายัด และประกาศขายทอดตลาด ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ที่สืบเนื่องมาจากคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหลักเกณฑ์ ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้อำนาจไว้ เมื่อได้พิพากษาให้เพิกถอน คำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า จำนวน ๑๐,๐๒๘,๘๖๑,๘๘๐.๘๓ บาท จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง ประกาศ และการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการบังคับตามมาตรการบังคับทางปกครองที่สืบเนื่องจากคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๑๐,๐๒๘,๘๖๑,๘๘๐.๘๓ บาท สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปฏิเสธการขอขึ้นส่วนในฐานะเจ้าของรวม ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดมาจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือร้องขอให้กันส่วน นั้น เมื่อการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองตามที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งให้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนที่ออกแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันถือได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ให้อำนาจไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ฟ้องโต้แย้งการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยขอให้กันส่วนทรัพย์สิน ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จากการถูกยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดของผู้ถูกฟ้องคดี



กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสามีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แต่ได้อยู่กินฉันสามีภริยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ก่อนที่ในภายหลังในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕-พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ร้องขอให้กันส่วน แม้การที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีทรัพย์สินระหว่างกันในฐานะสามีภริยาตามกฎหมายก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวมิได้มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิในทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะพึงมีพึงได้ในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มาในภายหลังจากการที่ได้อยู่กินฉันสามีภริยากันโดยมีเจตนาเปิดเผยแต่อย่างใด เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มาภายหลังจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมีเจตนาเปิดเผยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ พฤติการณ์ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่อาศัยร่วมกันตลอดมาและมีเจตนาเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันเช่นเดียวกับสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทั้งมีส่วนในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีสิทธิขอกันส่วนในทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปฏิเสธการขอกันส่วนในฐานะเจ้าของรวมซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดมาจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ดำเนินการสั่งการเกี่ยวกับการขอกันส่วนทรัพย์สินที่ถูกยึดเพื่อนำมาขายทอดตลาดตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเพื่อกันส่วนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าของรวม รวมทั้งแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๐-๑๖๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การแก้ไขสัญญาจ้างด้วยการตกลงด้วยวาจาจากผู้รับจ้าง ถือเป็นการแก้ไขสัญญาโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และไม่มีผลผูกพันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวน การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำนวนให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในบันทึกที่เจ้าหน้าที่เสนอให้มีการทบทวนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว อีกทั้งยังมีความเห็นในฎีกาเบิกเงินค่าจ้างว่าไม่ควรเบิกเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะมีความเห็นว่าควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ก็ตาม แต่ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญาตามความเห็นของนายกองค์การ



บริหารส่วนจังหวัด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบตามวิสัยและพฤติการณ์ที่พอสมควรแก่เหตุในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อันจะถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จากกรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ และเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ให้แก่ผู้รับจ้างตามโครงการประกอบกิจการรถยนต์ขนส่งประจำทางโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาและระเบียบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการประกอบกิจการรถยนต์ขนส่งประจำทางใน ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางสายบึกซี-อาชีวะ และเส้นทางสายแหลมชั้น-ซูปเปอร์ซีป โดยการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศที่ผ่านการใช้งานแล้วจำนวน ๑๒ คันมาใช้ในโครงการดังกล่าว ในแต่ละเส้นทางให้มีรถยนต์โดยสาร ๖ คัน แต่ละคันมีรอบการเดินรถ ๖ รอบ พร้อมกับว่าจ้างบริษัท ภ. เป็นผู้จัดการบริหารการเดินรถตามสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งข้อ ๑๓ ของสัญญากำหนดว่า ในกรณีที่รถยนต์โดยสารคันใดเครื่องยนต์ขัดข้องจนไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ตามปกติจนถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา ของวันใด ให้ถือว่ารถคันนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๘.๑ และข้อ ๘.๒ เฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในวันนั้น ๆ เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง เนื่องจากรถยนต์โดยสารที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ทำให้รถยนต์โดยสารบางคันเครื่องยนต์ขัดข้องและไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ ผู้รับจ้างจึงปรับเปลี่ยนการบริหารการเดินรถ โดยนำรถยนต์โดยสารที่วิ่งครบจำนวน ๖ รอบแล้ว มาวิ่งทดแทนรถยนต์โดยสารคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ เพื่อวิ่งให้ครบ ๓๖ รอบต่อวันต่อสาย โดยผู้รับจ้างขอเบิกค่าจ้างบริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารเต็มจำนวน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า รถยนต์โดยสารมีสภาพไม่สมบูรณ์และสัญญาจ้างข้อ ๑๓ ไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง เพราะแม้รถยนต์โดยสารจะวิ่งไม่ถึงเวลา ๑๕ นาฬิกาแต่วิ่งได้ครบ ๖ รอบ ราชการได้รับงานครบ เพื่อให้มีรถยนต์โดยสารออกให้บริการประชาชน จึงให้รถยนต์โดยสารวิ่งทดแทนกันได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก้ไขข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างเพียงตกลงด้วยวาจากับผู้รับจ้างเท่านั้น มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการแก้ไขสัญญาโดยมิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ข้อ ๑๓

